ח,ב החזירו הדבר ליושנו[69] פרש״י ז״ל לעשרה[70]. ויש לפרש בטלום לכולם דבעשרה נמי איכא שכרות, וכן נהגו שלא לשתות אלא בתוך הסעודה כדי צרכם. אלמא בטל כל התקנות[71].

בברכת המזון פרש״י ז״ל להצטרף לג׳ לזמן עליו. ויש לתמוה מאי קמ״ל, וכי כל השנה נמי אינו חייב לברך כן. וראיתי למקצת הגאונים שאומרים נברך מנחם אבלים שאכלנו משלו[72]. ולפי שהוא מתנחם הייתי אומר שצריך ג׳ חוץ ממנו.

ובמקצת תשובות אמרו שהוא טעות[73] וכן נמי משמע בברכות שאין מוסיפין בה כלום אלא בהטוב והמטיב שאומר אל אמת דיין אמת[74]. ושמא מפני תוספת זה הייתי סבור שאין אבל מן המנין[75].

ט,א הא דאמרינן האומר פתח פתוח מצאתי דנאמן בשאינו טוען טענת דמים, כגון שאבדה המפה[76] או שהוא אומר שמא דם מחמת צדדים אתי, או שמא דם אחר הכניסה שם[77], שאני פתח פתוח מצאתי בכל ענין, נאמן לאוסרה.

והא דאמרינן לא צריכא באשת כהן הקשו בתוספות[78] התם נמי תהי ספיקי נינהו, שמא תחתיו ושמא אינו תחתיו ואם תמצי לומר תחתיו שמא מוכת עץ. ולפי דעתי שאין קושיא זו לאשת כהן, שאפילו אין תחתיו חושין לה שמא מפסול נבעלה. ובודאי לר״ג דקי״ל שמא[79] ואסיר אפילו בספק ספיקא זו לגבי הבעל ספק ושמא היא ואסורה, אלא אך לר׳ יהושע אסורה, שהרי מדברת ונסתרה אסורה[80] משום שמא נבעלה ושמא מפסול. וכ״ש זו שיש בה דרכים לפסול שמא תחתיו ואם תמצי לומר קודם לכן שמא מפסול[81].

אלא קדשה אביה פחות מבת ג׳ שנים קשיא, תרי ספיקי נינהו, ספק מוכת עץ, וא״ת דרוסת איש שמא באונס. ויש אומרים דמוכת עץ פתחה סתומה הוא[82]. ואיכא למידק מיהא דאמרינן לקמן[83] גבי מתני׳ מאי לאו דקא טעין פתח פתוח, לא דקא טעין טענת דמים, אלמא

בתוס׳ שם ד״ה אין ובהגה״מ להיל׳ ברכות ב:י וברא״ש על סוכה שם (סי׳ ח), עי׳ טור סי׳ ס״ב בשם רא״ש. 69 איכא כגי׳ זו בש״ס כ״י (דקס״ש) ובראשונים. לפנינו: ליושנה. 70 נוסף כבמ וש״מ. 71 השו׳ רשב״א, רא״ה ור׳ קרשקש, וברטב״א בשם תוס׳. וכ״כ רבינו בתורת האדם (שאוועל עמ׳ רי״ד). 72 כבתורת האדם (שאוועל ר״ו) ובטור יו״ד סי׳ שע״ט בשם ר׳ עמרם (סדור ר״ע ירוש׳ עמ׳ קפ״ז). עי׳ בתורת האדם (שם עמ׳ קפ״א) תשובה לר׳ פלטוי גאון למקומות שנוהגים לברך כן, פירט דלא בעי׳ י׳. אל שם לא נראה שהוא חלק מבהמ״ז. עי׳ תשובה לר׳ פלטוי שברא״ש (סי׳ י״ד) ובמאירי (דף 40). עי׳ טור שם כתב שהסכים הרמב״ן למנהג ר׳ עמרם לאומרו. וברטב״א כאן: כמו שאנו נוהגים היום (לאומרו). 73 בתוה״א (דף ר״ו) בשם גאון אחר. בנוסח זה בטור שם. ולשונו קרוב לתשובה שהביא ברא״ש הנ״ל בשם ר׳ פלטוי, ובשערי שמחה לר״י אבן גיאת (עמ׳ 68) בשם רה״ג. עי׳ בכ״י שם. 74 עי׳ ברכות מו ע״ב. וכן בר״י אבן גיאת שם, אלא בתשובה שהביא ברא״ש שם היא לאחר זימון. 75 השו׳ תוס׳ ד״ה כי (שם הקשו על רש״י באופן אחר). כדברים כאן גם ברשב״א, רא״ה ועוד. ברטב״א בשם תוס׳. 76 כברש״י. 77 השו׳ רשב״א רא״ה ועוד ראשונים, ע״פ ירושלמי בפירקין. לדעת רבינו נאמן לאוסרה עליו גם בשמצא דם (כבמפורש לקמן ט ע״ב סוף ד״ה נאמן), ובניגוד למה שמשמע בפרש״י ור״ח (בתוס׳ ועו״ר). ולקמן רבינו יפרש דעתו לגבי הפסד כתובתה. עי׳ רשב״א כאן הוסיף גם א״נ בבוגרת (עי׳ תוס׳ כאן ד״ה האומר). 78תוס׳ ד״ה ואי, ובתוס׳ רא״ש. 79 לקמן יב ע״ב בשטוענת משארסתני נאנסתי. עי׳ רשב״א. 80 לקמן יג. 81 השו׳ רא״ה, ובר״ן ור׳ קרשקש בקיצור, וכן מרומז ברא״ש. עי׳ ש״מ ד״ה באישת. עי׳ ריטב״א חולק. 82 דעת ר״ח בשם ר׳ אחאי גאון שהביא כאן בתוס׳ ותוס׳ רא״ש, ולקמן לו ע״ב הביא רבינו גם בשם ר׳ האי גאון. 83 לקמן ט ע״ב וכן הקשו ברא״ה ורש״ן

בטענת דמים מתסרא עליה, ואמאי והא ספיק ספיקא הוא דאיכא למיחש נמי למוכת עץ.

אבל איכא למימר מוכת עץ לא שכיחא ולא חיישינן לה. וההיא דאמרינן בפרק אלו נערות[84] כלהי נמי חבוטי מחבטן, לומר שאם באת לחוש בסומא, נחוש לכל, אלא שאין חוששין לפי שאין בתולים נשורים אלא בחבטה גדולה שאינה מצויה. וכ"ש לדעת ת"ק דהתם[85] דאמר הסומא יש לה טענת בתולים, שאינו חושש לחבטה דהשרת בתולים. ובכיוצא בה אמרו כן בירושלמי[86] כמו שאכתוב בריש פרק ב' בס"ד[87]. וכן אמרו שם[88] שעליה להביא ראיה שהיא ממשפחת דורקטי, וכן משמע לקמן אפילו בטוענת[89]. אלמא לא חשו לשאינו מצוי.

ואיכא למימר דההיא כך פירושה, דקא טעין טענת דמים ובאשת כהן שקדשה פחותה מבת ג' שנים[90], דליכא ודאי אלא חד ספיקא, שמא מוכת עץ היא. וא"ת משנתינו הא לאו באשת כהן בלחוד היא, אלא מעתה אשת ישראל תנשא בה' .. כבר פרשתי[91] שלא רצו לתת דבריהם לשעורים, ומשום כהן תקנו לכל, דלדידך נמי נטעון[92] פתח פתוח הא לא מיתסרא אלא בפחות מבת ג', אי נמי באשת כהן, ואפילו הכי תקנו רבנן לכולהו.

ט.ב והא דאמר רב יהודה נמי נאמן להפסידה כתובתה בשאין טוען טענת דמים, כגון שאבדה מפה או שהיא ממשפחת דורקטי. אבל מצא, אינו יכול לטעון שמא דם צפור הוא שפתח פתוח מצאתי[93], שהרי הדם מכחישו, לא שנא ביהודה ולא שנא בגליל. זה דעת רש"י ז"ל[94], ואף רבי' חננאל ז"ל[95] נמי הכי סבירא ליה, שאמר טענת פתח פתוח בלא טענת דמים לא משכחת לה אלא באשה בוגרת, שאיפשר שכלו בתוליה[96], משמע הא מצא דם אינו יכול לטעון דם צפור הוא[97] שאני פתח פתוח מצאתי.

ואית דבעי מימר[98] שאפילו מצא דם או לא מצא[99] יכול לומר פתח פתוח מצאתי, שאין דם זה מכחישו, שאיפשר שהוא דם צפור. ובירושלמי[1] מצאתי אהא דתניא[2] כל שלא נהג כמנהג הזה אינו יכול לטעון טענת בתולים. בינן[3] קימין, בשלא פשפש ומצא, היא אומרת דם בתולים היא והוא אומר דם צפור הוא, הורע כחו שלא נהג מנהג זה. פי' ביהודה, שהיה לו לנהוג כמנהג הזה, וכ"ש בגליל שאין משמשין[4], וכשמצא אין חוששין לדם אחר[5]. ואמרינן עלה, הדא דתימא שלא להפסידה מכתובתה, אבל לקיימה אינו (רשאה) רשאי משום ספק

---

84 לקמן לו ע"ב (הגי' לפניו שם: כולהו. כגי' דהכא בש"ס כ"י שם ע"י דקס"ש). ומשם הקשו גם בתוס' כאן ע"פ הבנתם. ולכן הסיקו דליכא למימר לא שכיחי. 85 השו' רא"ה. עי' רשב"א ור' קרשקש משמע שכן הוא דוקא לדעת ת"ק, אבל לסומכוס דחייש, שכיח. עי' ריטב"א. 86 במכילתין פ"ב ה"א. וכ"כ הביאו משם ברשב"א רא"ה ועוד ראשונים. 87 לקמן טז ע"ב ד"ה מתני'. 88 לקמן י ע"ב. 89 יתכן שמתיחס לאותו מקור, ושם לא סגי בטענתה אלא בעי ליה לר"ג לבדוק במשפחתה. ולקמן ט ע"ב ד"ה דמקשי מפרש רבנו דעתו שבטוענת מוכת עץ במפורש, נאמנת. 90 השו' רא"ה תירץ באשת כהן בלבד. 91 בריש פירקין ד"ה לאקרוני. 92 בד"ר: בטענת, מ וש"מ: כי טעין. 93 במ: שמא פ"פ מצאתי. 94 כדפי' בט. ד"ה האומר לגבי דין לאוסרה עליו. 95 הובא בתוס' ותוס' רא"ש פי' ר"ח ע"פ דעת ר' אחאי שהקים בסוגית פ"פ לאוסרה עליו בבוגרת. באוצה"ג דף 7. ברשב"א: וכן דקדקו מדברי ר"ח ז"ל. כנראה מתיחס לדברי רבנו כאן בהמשך. בראה"ה הביא סתם: פיר"ח ז"ל בשאין שם טענת דמים. ובריטב"א, ושם גם בשם ר"י (גולדשטיין). עי' מ"מ על אישות י"א: י"ב מעיד שכן הכריע רבינו. 96 במ וד"ר ליכא: שאיפשר, אלא לדעתו ודאי כלו. 97 במ: שמא דם צפור הוא. 98 דעה זו הביא גם רא"ה. עי' רשב"א דחה לנטות לדעה זו. בד"ר: ואית חולקין בזה לומר וכו'. 99 במ במקום או לא מצא: אם לא משמש. 1 בפירקין הל' א. רבינו קיצר. הובא במלואו ברשב"א. וכן הביאו משם בראה"ה ועו"ר. 2 תוספתא א:ו, בגמ' לקמן יב. 3 במ: כמן, בראה"ה: כאן, בר' קרשקש: אנן, בירושלמי ד"ר: הכין אנן. 4 במ: ממשמשין, וכן בראה"ה. 5 כ"כ הפירוש בראה"ה.

- או שהוא אומר שמא דם-
מה שאומר כאן הרמב"ן "שמא" הוא מעניין. נמצא שלא צריך שהבעל טוען שבוודאי כן קרה, אלא רק צריך שלא יודע שאינו כן. עדיין, לא מניחים שהוא דם בתולים, אלא נאסרה מחמת דמה.
ויש להעיר שיש נוסחאות ברמב"ן שלא גורסים "שמא." אז, לכאו', צריך לטעון כן בתורת ברי. אף בזה, עדיין נראה מחודש שחוששים שהיה דם מן הצדדים. אינו מצוי די לתלות שדם בא ממנו עד שנתיר בעולה בלילה ראשונה. (אבל, אולי נדחה ששם צריכה הרבה דם, כמו שכתב תוס' לבאר לר"ח, ואין כ"כ הרבה דם בא מן הצדדים. ויש לדון.)
אפשר שמניחים דבר מוזר כיון שלא מסתבר שיש לה דם ופתחה פתוח, ולא מסתבר שהבעל טועה. (ועיין ברשב"א, שיביא שמחלקת ראשונים הוא אם אסורה כשרואה דם. עיין שם, שבלי נדר נאריך שם. אבל, ראיתי שיש מהדורות של רשב"א שכותבים שמי שסובר שלא אסורה הוא הרמב"ן. לזה, צריך לפרש שרמב"ן אומר כאן שכשלא טוען טענת דמים, אינו ראיה שהיה דמים, כיון שיכול להיות שנאבדה המפה, ואף אם היה דם, אף שלא מניחים שדם בא מן הצדדים, עדיין זה אפשר. ודחוק. (ודע שזה אפשר רק לפי פירוש אחד של קושיית הרמב"ן, כמו שנבאר ונרחיב בהערות שלנו על הרשב"א בלי נדר.) ועיין בסוף דברי רמב"ן בקטע זה. אומר, "שאני פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה בכל ענין." לכאו', בא לרבות מצא דם (ודחוק לומר שמרבה, כמו בתחילתו, ציור שאין טענת דמים). ותחשב.
ויש לדון למה צריך לטעון כן כלל, אם הוא שמא. ונראה שיש שני צדדים. אפשר שצריך שיהיה טענה. זאת אומרת, בטענת כן, לא מגלה כלום. אבל, בית דין מחשיבים את הספק כיון שהוא טען כן. (כמו כן מצאנו בכ"מ. לכאו', הביאור הוא שהיה קשה לבית דין לדון בכל ספק, ואז רק דנים במה שאדם חשוב טוען.) גם אפשר שברורב ציורים דם לא בא מן הצדדים. אבל, אם הוא מסתפק אם בא מן הצדדים, אז יש להסתפק בזה (או מפני שדם בתולים בדר"כ לא נראה שבא מן הצדדים או מפני שאין ריעותא לומר שהוא דם מן הצדדים). לא נראה כצד שני, שאז היה צריך לטעון שדם בא מאמצע, ולא מצדדים. אז, צריך לומר שרק לא מצוי שדם יבוא מן הצדדים, ורק כאן, שהוא מסופק בזה, צריך לחוש.). נמצא, אז, שהציור משתנה מחמת אמירתו, שהוא ציור של אדם שמסופק איך נראה. ותו"ת.
בשאינו טוען טענת דמים-
קצת יש לדון מה בא רמב"ן לומר. נראה שיש שני אפשריות.
אפשר שבא רמב"ן לומר שהוא רק שאינו טוען שהיה דם. אבל, אם טוען שהיה דם, אז היא מותרת. עיין לעיל, שדנינו בזה קצת; כמו שהזכרנו, בע"ה נדון בזה יותר ברשב"א. לשון "טענת דמים" לא משמע כן, שאין זה "טענת דמים" שבדרך כלל נזכר, שבדר"כ הוא שלא מצא דם. גם לא נראה כן כלל מהמשך דברי הרמב"ן.
אז, יותר נראה לומר ש"טענת דמים" זה הוא שטוען שלא מצא דם. אז, מפרש שדין זה של ר"א הוא אף אם לא טוען טענת דמים. לכאו', זה פשוט מן הגמ'; צריך לומר שאף על פי כן, מזכיר אותו רמב"ן. (אבל, שוב הבנתי שאינו כל כך פשוט מן הגמ'. לכאו', היה אפשר לומר צד שצריך שלא יהיו לה אף סימן אחד של בתולים כדי שלא תהיה בתולה, ובלי זה, מניחים שהיא בתולה, מחמת חזקת כשרות. אז, אולי צריך להיות שטוען טענת דמים וטענת פתח פתוח. אף

שמגמ׳ לקמן מוכרח נגד זה (גבי דחיית ראיה מן המשנה), לא מוכרח כן כבר במשנה, ואז רמב"ן מבאר אותו. ותחשב על זה.)

- אין קושיה זו לאשת כהן-

יש לדון מה כוונת הרמב"ן בזה, ואיך מתרץ לקושייתו. נראה שיש שני צדדים. הראשון הוא שכדי לומר ספק ספיקא, צריך להיות רק קרק׳ לה"אם...." הרי, כאן, צריך שנים- שנבעלה קודם נשיואין, ושנבעלה לכשרה. אז, אי אפשר לומר ספק ספיקא. השני הוא שאף שיש כאן ספק ספיקא, יש גם ספק ספיקא כנגדו, שאם נבעלה בתוך נישואין, הרי היא פסולה. אף אם לא, אם נבעלה לפסול, הרי היא פסולה. (ויש לדון אם הענין הוא שיש ס"ס נגד ס"ס או שאין זה ס"ס. זה תלוי בביאור ענין ספק ספיקא; עיין בהערות שלנו על גמ׳ לזה.)

ושי להעיר שאם הענין הוא שיש ס"ס נגד ס"ס, זה יורה שלנו שס"ס לאסור הוא ס"ס. אין זה כל כך פשוט, שהוא רק אפשר בחד צד, שאם לא נבעלה לפסול, בוודאי מותרת, שאף ביאה בתוך נישואין הרי הוא ביאה לפסול, אף שיש איסור אחר וסיבה אחר ליאסר. (באמת, מחלקת אמוראים ביבמות הוא אם יש סיבה אחר ליאסר.) ועיין ברשב"א ובמה שנכתב עליו בע"ה.

- ובוודאי לר"ג-

לא הבנתי מה שאומר כאן, ואיני יודע איך לקרוא את לשונו.

- ולא חיישינן לה-

עיין במה שכתב. לכאו׳, כוונתו הוא לתרץ כתוס׳, והוא שלא חיישינן לה, כיון שלא מצוי שלא תגיד לו. אבל, מצוי שתהיה מוכת עץ, שנשאר ראיה מדין של סומא. אז, יש באמת, ראיה לדבריו מן הגמ׳. ותו"ת.

ולא הבנתי כל כך מה חושב כשמביא קושיא מן הגמ׳, וכשמפרש את הגמ׳ באופן אחר (כשאומר, "לומר..."). אולי רק בא לבאר דבר פשוט, והוא שבמסקנא חזר מן ההו"א. אבל, צריך ביאור למה צריך לומר כן.

- דבריהם לשיעורים-

זה לשון מעניין, שכאן לא יהיו שיעורים, אלא יהיה דין אחד שנוגע למקצת ולא לאחרים. (ויש לדון, שאחרים ישאו רק אחר שלשה ימים משבת. אז, אולי כיון שיש דין לזה ודין לזה, ואינם שווים, הוא כעין שני שיעורים לשני ציורים. ותו"ת.)